

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1300/2531

นาย สุขะ เอกตระ กุล
นาย สมบูรณ์ เลหาภิชาติชัย
นาย เจริญ อรรถ พรชัย

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 514, มาตรา 516

การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคำสั่งศาล ผู้สุ่ราคาจะพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสุ่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสุ่ราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อได้ถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 514 เมื่อผู้ร้องเป็นผู้เข้าสุ่ราคาเสนอราคาสูงสุด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายแก่ผู้ร้อง การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ แม้จำเลยจะได้อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลย และศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้ผู้ร้องไม่ต้องวางเงินส่วนที่ค้างชำระกับคินเงินที่ผู้ร้องได้วางไว้ต่อศาลให้แก่ผู้ร้องนั้น ก็มีผลเพียงผู้ร้องยังไม่ต้องใช้ราคาค่าซื้อทรัพย์สินจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเท่านั้น หาเป็นเหตุให้ผู้ร้องพ้นความผูกพันในราคาสูงสุดที่ตนสุ่ไม่ต่อมาเมื่อศาลฎีกาพิพากษายืนให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยแก่ผู้ร้องผู้ร้องต้องใช้ราคาที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมด เมื่อผู้ร้องละเลยเสียไม่ใช้ราคา จนศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดใหม่ ถ้าได้เงินสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้ร้องต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516.

คดีสืบเนื่องจากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ โจทก์จึงนำยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยขายทอดตลาดโดยขายติดจำนอง ในการขายทอดตลาดครั้งสุดท้ายผู้ร้องเสนอราคาสูงสุดจำเลยคัดค้านและขอให้เลื่อนการขายไป แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้ร้อง ผู้ร้องวางเงินบางส่วนส่วนที่เหลือชำระภายใน 15 วัน ต่อมาจำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินจำเลย ผู้ร้องจึงขออนุญาตไม่วางเงินส่วนที่ยังค้างชำระ และขอรับเงินที่วางไว้คืน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ต่อมาศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินจำเลยให้ผู้ร้อง โจทก์จึงยื่นคำแถลงต่อศาล ขอให้แจ้งผู้ร้องนำเงินมาชำระต่อศาลเพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องนำเงินค่าซื้อทรัพย์สินมาวางศาลภายใน 15 วัน ผู้ร้องยื่นคำแถลงว่า ไม่ประสงค์จะซื้อทรัพย์สินนี้อีกต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้ประกาศขายทอดตลาดใหม่ ถ้าได้เงินสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ให้ผู้ซื้อทรัพย์สินเดิม (ผู้ร้อง) ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคำสั่งศาลผู้เข้าสู่ราคาจะพ้นความผูกพันในราคาที่ตนสู้ชนะเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อได้ถอนทรัพย์สินนั้นจากการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 514 เมื่อผู้ร้องเป็นผู้เข้าสู่ราคาเสนอราคาสูงสุด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายแก่ผู้ร้อง

การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ผู้ร้องได้วางเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีบางส่วน คงค้างชำระบางส่วน จำเลยได้อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยและผู้ร้องยื่นคำแถลงขออนุญาตไม่วางเงินส่วนที่ค้างชำระ ขอรับเงินที่วางไว้คืนศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตนั้น มีผลเพียงผู้ร้องยังไม่ต้องใช้ราคาจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเท่านั้น หาเป็นเหตุให้ผู้ร้องพ้นความผูกพันในราคาที่ตนสู้ราคาสูงสุดไม่ต่อมาเมื่อศาลฎีกาพิพากษายืนให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยแก่ผู้ร้องผู้ร้องต้องใช้ราคาที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดเมื่อผู้ร้องละเลยเสียไม่ใช้ราคา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกขายใหม่ถ้าได้เงินสุทธิไม่คุ้มราคา และค่าขายทอดตลาดชั้นเดิมให้ผู้ร้องต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516 นั้น ชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ